

[별표2]

과징금부과기준(제7조제1항 관련)

(금액단위:만원)

| 위 반 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 해당 조문                       | 과징금 금액        |     |     |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 화물자동차<br>운송사업 |     |     | 화물<br>자동차<br>운송<br>주선사업 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 일반            | 개별  | 용달  |                         |
| 1. 운수사업자가 정당한 사유없이 법 제12조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 의한 개선명령을 이행하지 아니한 때                                                                                                                                                                                                                     | 법 제17조<br>제1항제4호            | 120           | 60  | 60  | 120                     |
| 2. 빈번한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때<br>가. 5대이상의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 다음 산식에 의하여 산출한 당해연도의 교통사고지수가 3에 달하게 된 때<br>$\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{보유대수}} \times 10\right)$<br>나. 5대미만의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 당해 사고이전 최근 1년동안에 발생한 교통사고건수가 2건 이상이 된 때                                                    | 법 제24조<br>법 제17조<br>제1항제11호 | 500           | 250 | 250 | —                       |
| 3. 법 또는 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때<br><br>가. 운송사업자가 법 제6조제1항의 규정에 위반하여 운임 및 요금을 신고하지 아니한 때<br>(1) 운임 및 요금을 신고하지 아니한 때<br>(2) 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 요금을 받은 때<br>(3) 화주로부터 부당하게 징수한 운임 및 요금의 환급청구를 받고 정당한 사유없이 이를 환급하지 아니한 때<br>나. 법 제7조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운송약관 또는 주선약관을 신고하지 아니한 때 | 법 제17조<br>제1항제12호<br>법 제24조 | 60            | 30  | 30  | —                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 40            | 20  | —   | —                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 20            | 10  | —   | —                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 10            | 5   | —   | —                       |

|                              |  |     |    |    |     |
|------------------------------|--|-----|----|----|-----|
| (1) 운송약관 또는 주선약관을 신고하지 아니한 때 |  | 100 | 50 | 50 | 100 |
|------------------------------|--|-----|----|----|-----|

| 위 반 내 용                                                                                                         | 해당 조문 | 과징금 금액        |     |     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----|-----|-------------------------|
|                                                                                                                 |       | 화물자동차<br>운송사업 |     |     | 화물<br>자동차<br>운송<br>주선사업 |
|                                                                                                                 |       | 일반            | 개별  | 용달  |                         |
| (2) 신고한 운송약관 또는 주선약관의 내용을 지키지 아니한 때                                                                             |       | 60            | 30  | 30  | 60                      |
| 다. 운송사업자가 법 제9조제1항의 규정에 위반하여 화물자동차운전자의 자격을 갖추지 아니한 자로 하여금 화물자동차의 운전에 종사하게 한 때                                   |       | 60            | 60  | 60  | —                       |
| 라. 운송사업자가 법 제9조제2항의 규정에 위반하여 운전경력증명서의 발급에 필요한 사항을 기록·관리하지 아니한 때                                                 |       | 15            | 15  | 15  | —                       |
| 마. 운수사업자가 법 제10조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 부당한 운송조건을 제시한 때                                           |       | 20            | 10  | 10  | 20                      |
| 바. 운수사업자가 법 제10조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 때                                 |       | 20            | 10  | 10  | 20                      |
| 사. 운수사업자가 법 제10조제2항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 화물자동차운전자를 과도하게 승무하게 한 때                                   |       | 20            | 10  | 10  | 20                      |
| 아. 운수사업자가 법 제10조제4항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주 또는 다른 운수사업자에게 되돌려 준 때 |       | 360           | 180 | 180 | 360                     |
| 자. 운송사업자가 법 제10조제5항의 규정에 위반하여 자기명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 다른 운송사업자 또는 운송주선업자에게 수수료 기타 대가를 받고 그 운송을 위탁하거나 대행하게 한 때   |       | 360           | 180 | 180 | —                       |
| 차. 법 제10조제6항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운임 및 요금을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 불응한 때               |       | 10            | 5   | 5   | 10                      |
| 카. 법 제10조제6항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운송                                                               |       | 20            | 10  | 10  | 20                      |

|                                                           |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 약관 또는 주선약관을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제<br>시요구에 불응한 때 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| 위 반 내 용                                                                                                                    | 해당 조문 | 과징금 금액        |     |     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----|-----|-------------------------|
|                                                                                                                            |       | 화물자동차<br>운송사업 |     |     | 화물<br>자동차<br>운송<br>주선사업 |
|                                                                                                                            |       | 일반            | 개별  | 용달  |                         |
| 타. 법 제10조제7항의 규정에 의하여 화물자동차운송사업의 운송시설에 관한 사항 기타<br>수송의 안전 및 화주의 편의를 도모하기 위하여 건설교통부령이 정하는 준수사항을<br>위반한 때                    |       | 20            | 10  | 10  | —                       |
| 파. 운수사업자가 법 제14조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하<br>여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 아니한 때                                       |       | 360           | 180 | 180 | 360                     |
| 하. 운송주선사업자가 법 제23조제1항의 규정에 위반하여 자기의 명의로 운송계약을 체<br>결한 화물에 대하여 당해 계약금액중 일부를 제외한 나머지 금액으로 다른 운송주선<br>사업자와 재계약하여 이를 운송하도록 한 때 |       | —             | —   | —   | 360                     |
| 거. 운송주선사업자가 법 제23조제2항의 규정에 위반하여 화주로부터 중개 또는 대리를<br>의뢰받은 화물에 대하여 다른 운송주선사업자에게 수수료 기타 대가를 받고 중개 또<br>는 대리를 의뢰한 때             |       | —             | —   | —   | 360                     |
| 너. 운송주선사업자가 법 제23조제3항의 규정에 위반하여 운송을 의뢰받은 화물에 대하<br>여 운송사업자에게 화주 명칭·운임등을 기재한 화물위·수탁증을 교부하지 아니한 때                            |       | —             | —   | —   | 360                     |
| 더. 운송주선사업자가 법 제23조제4항의 규정에 위반하여 운송사업자에게 화물의 종류·<br>무게 및 부피 등을 허위로 통보하거나 과적운행을 요구한 때                                        |       | —             | —   | —   | 40                      |
| 러. 운수사업자가 법 제32조의 규정에 위반하여 업무·재산 등에 관한 보고를 하지 아니<br>하거나 허위의 보고를 한 때와 경영실태조사 또는 재무관리상태 진단을 거부·방해 또<br>는 기피한 때               |       | 100           | 50  | 50  | 100                     |
| 머. 운수사업자가 법 제42조의 규정에 위반하여 운수종사자가 교육을 이수하는데 필요한<br>조치를 취하지 아니한 때                                                           |       | 30            | 15  | 15  | 30                      |

|                                                                                                   |  |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|
| 버. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 화물자동차의 소유 또는 사용에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한 때와 서류제출을 하지 아니하거나 허위의 서류를 제출한 때 |  | 20 | 10 | 10 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|

| 위 반 내 용                                                   | 해당 조문 | 과징금 금액        |    |    |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|----|----|-------------------------|
|                                                           |       | 화물자동차<br>운송사업 |    |    | 화물<br>자동차<br>운송<br>주선사업 |
|                                                           |       | 일반            | 개별 | 용달 |                         |
| 서. 법 제44조제2항의 규정에 위반하여 장부·서류 기타 물건에 대한 검사를 거부·방해 또는 기피한 때 |       | 60            | 30 | 30 | 60                      |
| 어. 법 제44조제2항의 규정에 위반하여 관계인에 대한 질문을 거부·방해 또는 기피한 때         |       | 40            | 20 | 20 | 40                      |

비고

1. 별표 1의 기준에 의한 처분이 등록취소에 해당되는 위반행위에 대하여는 과징금을 부과하지 아니한다.
2. 제2호의 규정에 의한 교통사고건수의 산정에 관하여는 별표 1의 교통사고건수 및 교통사고지수의 산정기준을 준용한다.
3. 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분대상에서 제외한다.